

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1445

31 de agosto de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para enmendar el Artículo 3.22 y añadir un nuevo Artículo 6.23-A a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir la obstrucción intencional del tránsito mediante vehículos; establecer multas y consecuencias administrativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las vías públicas constituyen infraestructura esencial para el funcionamiento diario de Puerto Rico. Por ellas se trasladan trabajadores hacia sus centros de empleo, estudiantes hacia sus instituciones educativas, comerciantes, proveedores de bienes y servicios, familias, vehículos de emergencia y personas que procuran recibir tratamientos, servicios y atención médica. Garantizar que esas vías permanezcan disponibles para un tránsito razonablemente seguro y continuo constituye un interés público de primer orden.

Ese interés debe armonizarse con las libertades de expresión, reunión, asociación y petición reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional. La expresión colectiva, las marchas y las manifestaciones públicas constituyen mecanismos legítimos mediante los cuales las personas pueden hacer visibles sus reclamos y participar de los asuntos de interés público. Sin embargo, la protección de esos derechos no impide que el Estado

reglamente, de manera neutral y razonable, conductas específicamente dirigidas a impedir el uso de las vías públicas por los demás ciudadanos.

Los acontecimientos ocurridos el 31 de agosto de 2026, cuando la obstrucción de carriles de la PR-52 en dirección de Caguas hacia San Juan afectó el flujo vehicular, evidenciaron nuevamente las consecuencias que puede producir la utilización de una vía principal de rodaje de manera que se impida el tránsito ordinario. Una obstrucción de esta naturaleza puede afectar a miles de ciudadanos y, más importante aún, puede interferir con el desplazamiento de personas que se dirigen a recibir servicios médicos o que necesitan atender situaciones apremiantes.

La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, contiene disposiciones dirigidas a evitar obstrucciones al tránsito. Su Artículo 6.23 prohíbe parar, detener, estacionar o abandonar un vehículo de forma que obstruya el tránsito. Esa disposición, sin embargo, atiende fundamentalmente las obstrucciones que surgen del estacionamiento y no establece una modalidad específica para aquellos casos en que una persona utiliza deliberadamente un vehículo con el propósito de impedir físicamente el paso de otros vehículos por una vía abierta al tránsito.

Por su parte, la Ley 366-2004, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto Público”, establece mecanismos para armonizar el ejercicio de la libre expresión con la seguridad y movilidad de la ciudadanía. La presente medida no altera ese ordenamiento ni convierte una manifestación, protesta, marcha, actividad política o cualquier otra forma de expresión en una infracción de tránsito.

La conducta que esta pieza legislativa procura atender es independiente del mensaje, reclamo, causa, afiliación o propósito que motive a una persona. Lo que se sanciona es una conducta vehicular específica: utilizar intencionalmente un vehículo para ocupar un área abierta al tránsito con el propósito específico de impedir físicamente el paso de otros vehículos, fuera de las excepciones reconocidas por ley. La misma norma será aplicable

independientemente de que la conducta responda a un propósito político, laboral, comercial, recreativo, particular o de cualquier otra naturaleza.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer una consecuencia proporcional y claramente definida para esa conducta, utilizando los mecanismos administrativos que ya contempla la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y preservando, a su vez, las garantías de debido proceso y los derechos constitucionales de todas las personas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3.22 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 3.22.- Escala de evaluación (point system).

El Secretario establecerá, mediante reglamento, un sistema de puntos o escala de evaluación para fijar los puntos o deméritos que se habrán de acumular en contra de los conductores por cada infracción que conlleve una falta administrativa, o por la convicción por un delito menos grave en virtud de esta Ley, y dispondrá cuáles serían las providencias a tomar cuando un infractor acumule distintos niveles de puntuación, que podrían ser, desde un aviso escrito, hasta la suspensión y revocación de la licencia de conducir.

Al incurrir una persona en una falta administrativa o delito menos grave por infracción a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, el Secretario determinará, dentro de los límites que haya establecido para cada infracción, la cantidad de puntos que el infractor habrá de acumular.

1 *No obstante cualquier disposición reglamentaria en contrario, toda determinación final y*
2 *firme de una infracción al Artículo 6.23-A de esta Ley conllevará la acumulación de seis (6) puntos*
3 *o deméritos en el récord del conductor, cuando este posea un récord sujeto al sistema de puntos*
4 *establecido al amparo de este Artículo. La cantidad de puntos establecida para dicha infracción será*
5 *mandatoria y no podrá ser reducida mediante reglamento.*

6 Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 6.23-A a la Ley 22-2000, según enmendada,
7 conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, inmediatamente después
8 del Artículo 6.23, para que lea como sigue:

9 *“Artículo 6.23-A.- Obstrucción intencional del tránsito mediante vehículos.”*

10 *(a) Conducta prohibida.- Toda persona que intencionalmente conduzca, detenga, estacione,*
11 *atraviese, coloque o mantenga un vehículo, según definido en esta Ley, sobre uno o más carriles de*
12 *tránsito, carriles de aceleración o deceleración, rampas de entrada o salida, o cualquier otra parte*
13 *de la zona de rodaje que en ese momento se encuentre abierta a la circulación vehicular, con el*
14 *propósito específico de impedir físicamente el paso de otros vehículos por dicha área, incurrirá en*
15 *una falta administrativa, excepto cuando concurra alguna de las circunstancias dispuestas en el*
16 *inciso (c) de este Artículo.*

17 *No será necesario que la conducta impida el tránsito por la totalidad de la vía pública. La*
18 *obstrucción intencional de uno o más carriles o accesos abiertos al tránsito será suficiente cuando*
19 *concurran los demás elementos establecidos en este Artículo.*

20 *(b) Intención específica.- Para imponer las penalidades establecidas en este Artículo deberá*
21 *determinarse que la persona actuó con el propósito específico de utilizar el vehículo para impedir*

1 físicamente el paso de otros vehículos. La existencia de dicha intención podrá determinarse de la
2 totalidad de las circunstancias objetivas que rodeen la conducta.

3 La mera presencia de un vehículo sobre una vía pública; la participación de su conductor u
4 ocupantes en una marcha, manifestación, protesta, piquete, caravana, concentración o cualquier
5 otra actividad; la existencia de congestión vehicular; o la reducción ordinaria de la velocidad del
6 tránsito no constituirán, por sí solas, evidencia suficiente de la intención específica requerida por
7 este Artículo.

8 Cuando un agente del orden público imparta una orden clara y legítima para que un
9 conductor remueva un vehículo que se encuentre obstruyendo un área abierta al tránsito, y el
10 conductor tenga la capacidad de cumplir con dicha orden de manera segura, su negativa
11 intencional a hacerlo podrá ser considerada, junto con las demás circunstancias objetivas, para
12 determinar la existencia del propósito específico requerido por este Artículo.

13 (c) Exclusiones.- No constituirá una violación a este Artículo la detención, inmovilización,
14 colocación o permanencia de un vehículo cuando responda a:

15 (1) las condiciones ordinarias o extraordinarias del tránsito;

16 (2) el cumplimiento de una señal, semáforo, dispositivo oficial para regular el tránsito u
17 orden legítima de un agente del orden público;

18 (3) un accidente de tránsito;

19 (4) una avería, desperfecto mecánico o condición imprevista que razonablemente impida
20 mover el vehículo;

21 (5) una emergencia médica o cualquier otra situación en la cual sea razonablemente
22 necesario detener el vehículo para proteger la vida, salud o seguridad de alguna persona;

(6) circunstancias fuera del control razonable del conductor;

(7) labores autorizadas de construcción, reparación, mantenimiento, prestación de servicios públicos, manejo de incidentes o respuesta a emergencias;

(8) el cierre, ocupación o utilización de uno o más carriles expresamente permitido por una entidad gubernamental con jurisdicción sobre la vía; o

(9) una actividad, marcha, manifestación, evento o actividad de impacto público que se realice conforme a un plan de coordinación establecido al amparo de la Ley 366-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto Público”, siempre que la utilización del vehículo se mantenga dentro de los parámetros establecidos en dicho plan de coordinación.

La ausencia de notificación o coordinación de una actividad conforme a la Ley 366-2004, según enmendada, no constituirá, por sí sola, evidencia suficiente de la intención específica requerida para configurar una violación a este Artículo.

(d) Penalidad.- Toda persona que incurra en la conducta establecida en el inciso (a) de este Artículo será sancionada con una multa administrativa de mil (1,000) dólares y acumulará seis (6) puntos o deméritos conforme al Artículo 3.22 de esta Ley.

La falta de una licencia de conducir expedida por el Departamento no impedirá la imposición de la multa administrativa ni de cualquier otra consecuencia legalmente aplicable. Los seis (6) puntos o deméritos se adjudicarán cuando la persona infractora posea un récord de conductor sujeto al sistema de puntos establecido al amparo del Artículo 3.22 de esta Ley.

(e) Obstrucción agravada de vehículos de emergencia.- Cuando la conducta establecida en el inciso (a) de este Artículo impida físicamente o retrase directamente el paso de un vehículo de

1 *emergencia autorizado que se encuentre respondiendo a una emergencia y emitiendo las señales de*
2 *alarma requeridas por esta Ley, la multa administrativa será de dos mil quinientos (2,500) dólares.*

3 *Además de los seis (6) puntos o deméritos correspondientes, el Secretario suspenderá por*
4 *un término de noventa (90) días la licencia o el privilegio de conducir en Puerto Rico de la persona*
5 *responsable. La suspensión solo podrá hacerse efectiva una vez la determinación correspondiente*
6 *advenga final y firme y deberá efectuarse de conformidad con las garantías procesales y los*
7 *mecanismos de revisión establecidos en esta Ley.*

8 *(f) Anotación sobre el vehículo.- Cuando la persona que haya cometido la infracción figure*
9 *como dueño registral o conductor certificado del vehículo utilizado para cometerla, la multa*
10 *administrativa establecida en este Artículo, una vez advenga final y firme, podrá ser archivada en*
11 *el registro correspondiente al vehículo y constituirá el gravamen aplicable conforme al Artículo*
12 *23.05 de esta Ley.*

13 *Cuando la persona infractora no figure como dueño registral o conductor certificado, no*
14 *podrá imponerse por razón de este Artículo multa, gravamen, restricción o impedimento*
15 *administrativo alguno contra el vehículo o su dueño registral, salvo que, previa notificación y*
16 *oportunidad de ser oído, se determine mediante preponderancia de la prueba que el dueño registral*
17 *conocía y autorizó, dirigió o consintió expresamente la utilización del vehículo para cometer la*
18 *conducta prohibida en este Artículo. En tal caso, la multa podrá ser archivada en el registro del*
19 *vehículo y constituirá el gravamen correspondiente conforme al Artículo 23.05 de esta Ley, sin*
20 *que ello autorice el cobro duplicado de una misma multa.*

21 *La titularidad del vehículo, por sí sola, no dará lugar a una presunción de conocimiento,*
22 *autorización o consentimiento. Tampoco será suficiente, por sí sola, la existencia de una relación*

1 *familiar, laboral, contractual o comercial entre el dueño registral y la persona que conducía el*
2 *vehículo.*

3 *Nada de lo dispuesto en este inciso se interpretará de forma que permita imponer a un*
4 *nuevo propietario multas, gravámenes, restricciones o consecuencias por hechos ocurridos antes*
5 *de adquirir la titularidad del vehículo.*

6 (g) *Remoción del vehículo.- Un agente del orden público podrá ordenar la remoción*
7 *inmediata de cualquier vehículo que se encuentre en violación de este Artículo cuando ello sea*
8 *necesario para restablecer la circulación vehicular, proteger la seguridad pública o permitir el*
9 *acceso o tránsito de vehículos de emergencia.*

10 *Cuando el conductor se niegue a remover el vehículo luego de una orden legítima, no pueda*
11 *hacerlo o no se encuentre disponible para removerlo, el vehículo podrá ser removido siguiendo el*
12 *procedimiento establecido en el Artículo 6.28 de esta Ley. Para los fines exclusivos de la aplicación*
13 *del procedimiento de remoción dispuesto en dicho Artículo, un vehículo detenido o colocado en*
14 *violación de este Artículo se considerará ilegalmente estacionado.*

15 *La remoción del vehículo no estará condicionada a que haya culminado el procedimiento*
16 *para impugnar la multa cuando la permanencia del vehículo continúe obstruyendo la vía,*
17 *impidiendo el tránsito o represente un riesgo para la seguridad pública o la atención de una*
18 *emergencia.*

19 (h) *Unidad de la infracción.- Una misma obstrucción continua realizada mediante un*
20 *mismo vehículo y como parte de un mismo episodio constituirá una sola infracción a este Artículo,*
21 *independientemente de su duración, del número de carriles afectados o del número de vehículos o*
22 *personas cuyo tránsito haya sido afectado.*

1 Un nuevo acto de obstrucción realizado luego de que el vehículo haya sido removido de la
2 zona de rodaje y se haya restablecido el tránsito podrá constituir una infracción separada cuando
3 concurren nuevamente todos los elementos establecidos en este Artículo.

4 (i) *Prohibición de duplicidad de multas.-* Cuando el mismo acto material constituya
5 simultáneamente una violación a este Artículo y a otra disposición de esta Ley o de la Ley 366-
6 2004, según enmendada, que imponga una multa administrativa por la misma conducta de
7 obstrucción, no se impondrán multas administrativas duplicadas por el mismo acto material y se
8 aplicará la multa de mayor cuantía.

9 Lo dispuesto en este inciso no impedirá la imposición de consecuencias administrativas de
10 naturaleza distinta expresamente autorizadas por ley ni la sanción de actos independientes que
11 constituyan infracciones separadas.

12 (j) *Neutralidad e interpretación.-* Este Artículo se aplicará independientemente del
13 contenido, mensaje, reclamo, causa, afiliación, ideología, identidad, propósito expresivo o
14 motivación de la persona o grupo involucrado. La participación en una manifestación, marcha,
15 protesta, piquete, caravana, actividad política, sindical, religiosa, cívica o cualquier otra actividad
16 expresiva no constituirá un elemento de la infracción ni será suficiente, por sí sola, para establecer
17 la intención requerida por este Artículo.

18 Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará para prohibir o penalizar el ejercicio
19 legítimo de los derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y petición al Gobierno
20 reconocidos por la Constitución y las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Sus
21 disposiciones se interpretarán de forma restrictiva respecto a la conducta sancionada y

1 *exclusivamente en cuanto resulte necesario para proteger el libre y seguro tránsito por las vías*
2 *públicas.”*

3 Sección 3.- Reglamentación.

4 El Departamento de Transportación y Obras Públicas adoptará o enmendará la
5 reglamentación, procedimientos, sistemas electrónicos, formularios y demás documentos
6 normativos necesarios para cumplir con esta Ley dentro de un término no mayor de
7 noventa (90) días contados a partir de su aprobación.

8 En particular, el Departamento realizará los ajustes necesarios a la reglamentación
9 aplicable al sistema de puntos para incorporar la puntuación establecida en esta Ley y
10 establecerá los procedimientos administrativos necesarios para la anotación y cancelación
11 de los gravámenes que correspondan conforme al Artículo 6.23-A y al Artículo 23.05 de
12 la Ley 22-2000, según enmendada.

13 El Negociado de la Policía de Puerto Rico adoptará o enmendará, dentro del
14 mismo término, los protocolos necesarios para la intervención, expedición de boletos y
15 remoción de vehículos conforme a esta Ley.

16 La reglamentación requerida por esta Sección se adoptará de conformidad con la
17 Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
18 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

19 La ausencia de reglamentación no impedirá la aplicación de las disposiciones
20 sustantivas de esta Ley una vez estas entren en vigor.

21 Sección 4.- Separabilidad.

1 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, disposición, sección,
2 inciso o parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un tribunal con
3 jurisdicción competente, la sentencia a tal efecto no afectará, perjudicará ni invalidará las
4 restantes disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
5 cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, disposición, sección, inciso o parte
6 específica que hubiese sido declarada nula o inconstitucional.

7 Sección 5.- Vigencia.

8 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.